



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/151/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
מר ארז שטיינברג

התובע:

גבסו אליהו
מרח' אנדה עמיר 1, נתניה

- נ ג ד -

הנתבעת:

גוטליב אמילי
מרח' אנדה עמיר 1א, נתניה

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם רשאית הנתבעת לעשות שימוש בשטח הרכוש המשותף לצורך חניית כלי רכבה.

העובדות וההליך

1. הצדדים הם בעלי זכויות בבית צמוד קרקע המצוי ברחוב אנדה עמיר 1, נתניה, וידוע כגוש 8230, חלקה 345 (להלן: "הבית"). הבית מכיל שלוש יחידות דיור וטרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, אולם אין מחלוקת כי הוא ראוי להירשם ככזה. השטח מושא המחלוקת הוא רכוש משותף בחזית הבית ובסמיכות לרחבה שנועדה לאפשר סיבוב רכבים בקצה רחוב ללא מוצא (להלן: "החניה המשותפת" ו-"רחבת התמרון" בהתאמה). במרשם המקרקעין רשום הסכם שיתוף על כל הבעלים בבית מיום 23.12.2002 (להלן: "הסכם השיתוף").

2. לטענת התובע, בתמצית, הנתבעת מעמידה את רכבה דרך קבע בשטח המחלוקת ובכך היא מפריעה ואף חוסמת את הגישה לרחבת התמרון. לטענת התובע, העמדת רכבה של הנתבעת בשטח המחלוקת, מאלצת את הרכבים הנכנסים לרחוב עמיר אנדה לצאת מהרחוב בנסיעה לאחור ("רוורס") באופן המסכן את נוסעי כלי הרכב ואת הולכי הרגל ברחוב. בסיכומיו הוסיף התובע וטען כי חניית הנתבעת בשטח המחלוקת היא גם הפרה של הסכם השיתוף, בהיותה פוגעת בזכות השימוש וההנאה של התובע. לפיכך, מבקש התובע צו האוסר על הנתבעת להחנות את רכבה בשטח המחלוקת.

3. הנתבעת טוענת, בתמצית, כי היא מחנה את רכבה מעט לפני רחבת התמרון, בצמוד לקיר הבית, באופן שאינו חוסם או מפריע לגישה לרחבת התמרון. עוד טוענת הנתבעת כי התובע כלל אינו נדרש להסתובב ברחבת התמרון, בכדי לחנות בחנייתו הפרטית או לצאת ממנה לרחוב, שכן חנייתו הפרטית ממוקמת לפני הרחבה. מעבר לכך, טוענת הנתבעת כי קיים נוהג



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/151/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של שנים רבות של חנית דיירי רחוב אנדה עמיר ברחבת התמרון, וכי התובע עצמו נהג להחנות את רכבו במיקום זה, ואף לאחר הגשת תביעה זו החנה התובע את רכבו מעת לעת במקום. לגישת הנתבעת כל בעלי הדירות ברחוב מסכימים להשתמש ברחבה זו לחניה ובלבד שלא יחסמו את זה, מלבד התובע, שמטעמים שאינם ענייניים, שינה לפתע את טעמו. לאור זאת, מבקשת הנתבעת לדחות את התביעה ולהותיר את המצב הקיים על כנו.

4. בדיון ביום 27.12.2021, הגיעו הצדדים, בין היתר, להסכמות כי שטח המחלוקת הוא רכוש משותף, וכי אין מחלוקת כי התובע החנה את רכבו ברחבת התמרון בין השנים 2004-2015. התובע לא הכחיש כי החנה את רכבו בשטח האמור גם לאחר הגשת כתב התביעה, אולם נרשמה טענתו שעשה זאת פעמים אחדות ומתוך אילוץ. כמו כן, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית שלפיה פסק הדין יינתן על סמך החומר הקיים בתיק ולאחר ביקור שייערך במקום ע"י כב' המפקחת וסיכומים שיוגשו מטעמים. בהסכמת הצדדים הוגש לתיק גם הסכם השיתוף.

5. ביום 23.3.2022 נערך ביקור במקום על ידי כב' המפקחת (כתוארה אז) א' שחל, במסגרתו התרשמה המפקחת באופן בלתי אמצעי מהחניה המשותפת, מרחבת התמרון וממיקום כלי הרכב של הנתבעת. במהלך הביקור התבקש התובע להחנות את רכבו בנסיעה לאחור כאשר רכבה של הנתבעת חונה בשטח החניה המשותפת, תמרון זה תועד על ידי כב' המפקחת בסרטון וידאו, שצורף לחומר בתיק.

6. ביום 24.4.2022 הגיש התובע סיכומים מטעמו וביום 18.5.2022 הגישה הנתבעת סיכומים מטעמה.

7. לאור מינויה לשיפוט של המפקחת (כתוארה אז) א' שחל, התיק הועבר לטיפול. ביום 4.9.2022 ערכתי ביקור נוסף בנוכחות הצדדים כדי שאוכל להתרשם בעצמי ובאופן בלתי אמצעי מהנטען בכתבי הטענות.

8. להלן נתוני הביקור במקום שאותם מצאתי רלוונטיים להליך:

א. אל הבית שממוקם ברחוב אנדה מגיעים מרחוב מוסינזון. ניכר כי מדובר ברחוב צר שבו לא קיימות חניות בשפע. רחוב אנדה הוא רחוב המשמש להולכי רגל ולרכבים (רחוב הולנדי).

ב. רחוב אנדה מתרחב לקראת סופו ומשמש רחבת תמרון. בעת ביקורי במקום חנו ברחבת התמרון שלושה כלי רכב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/151/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. חנייתו של התובע ממוקמת לפני רחבת התמרון והוא לא נדרש להגיע לרחבת התמרון כדי לצאת ולהיכנס מחנייתו הפרטית.

ד. הנתבעת מחנה את רכבה בסמוך לקיר הצמוד לביתה לפני שקצהו של רחוב אנדה מתרחב לרחוב התמרון.



ה.

להלן רישום שערכתי על בסיס תצ"א מאתר המפות הממשלתי לצורך המחשת המתואר לעיל:

9. בביקורי במקום, ובמענה לשאלתי חידד התובע כי הוא מבקש צו האוסר על הנתבעת להעמיד את רכבה רק בחניה שבשטח המחלוקת כפי שהגדרתי לעיל ולא ברחוב התמרון, עוד ציין בפני התובע כי אין מניעה מבחינתו לצאת ולהיכנס לחנייתו כאשר הנתבעת חונה בשטח המחלוקת, אלא שהקושי וההפרעה נגרמים בעת ביקור אורחים הנאלצים להסתובב ברחוב התמרון. כמו כן, התובע נכנס לרכבו והדגים לפני את הקושי לתמרן ברחבת התמרון כל עוד רכבה של הנתבעת חונה במקום. אציין כי הצדדים חזרו לפני על טענותיהם כפי שנטענו במסגרת כתבי הטענות.

דיון והכרעה

10. כהערה מקדמית עלי לציין כי מעיון במפת החלקות של המקרקעין כפי שאלו מופיעים באתר המפות הממשלתי (<https://www.govmap.gov.il>) נראה כי כל רחבת התמרון (או למצער



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/151/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חלקה הארי), מצויה בכלל בתחומיה של חלקה אחרת שמספרה 16. אבהיר כי אין בסמכותי במסגרת ההליך דן לדון ברכוש משותף של בית אחר (ככל שבחלקה זו, קיים בית משותף), וממילא בעלי הדירות של אותה חלקה סמוכה אינם צד בהליך שבפני ועמדתם לא נשמעה. אוסיף גם את המובן מאליו, היינו כי כל הכרעותיי בפסק הדין מוגבלות רק לתחום היחסים שבין הצדדים להליך זה ולשטח המחלוקת בלבד.

11. הלכה מושרשת היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645 (1974) (להלן: "עניין וינטרס"); ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974) (להלן: "עניין פרשקר"), וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14 - 18, י-ם, פ"ד לה(4) 277 (1981).

12. בעניין וינטרס לעיל נקבע (בעמ' 648) כי, ככלל, חניה תיחשב כשימוש סביר ברכוש המשותף: "במקומו ובזמנו שימוש במכונית הוא נפוץ עד כדי כך, וכתוצאה מזה הצורך במציאת מקום חניה למכונית (לאו דוקא ברשות הרבים) נעשה חיוני ודוחק עד שיש לראות בחניה במקום מתאים בתור שטח הבית שימוש רגיל שהוא כורח המציאות".

13. בעניין פרשקר נפסק כי הכלל שלפיו חניה ברכוש המשותף עשויה להיחשב כשימוש סביר חל כל עוד האסיפה הכללית של הבית לא אסרה זאת במפורש על כל בעלי הדירות. בענייננו, לא התקבלה החלטה של אסיפת הדיירים בנושא.

14. ביישום הוראות אלה למקרה שלפנינו, יש לדחות את הסעד המבוקש בתביעה שעניינו איסור על הנתבעת להחנות את רכבה במיקום שבו היא חונה. להלן נימוקיי.

15. ראשית, לאחר שצפיתי בסרטון וידאו המתעד את ביקור כב' המפקחת במקום בחודש מרץ 2022, ולאחר שביקרתי במקום בעצמי, התרשמתי כי העמדת רכבה של הנתבעת בשטח המחלוקת הוא שימוש סביר ברכוש המשותף, שכן לא מצאתי כי קיימת הגבלה ליכולת השימוש של התובע בחנייתו הפרטית.

16. בסרטון שבו צפיתי הדגים התובע כניסה לחנייתו בנסיעה לאחור, ממנה עלה די בבירור כי התובע הצליח להיכנס עם רכבו לחניה שצמודה לדירתו, בשעה שרכבה של הנתבעת חונה במקומו, בתמרון אחד, בקלות, וללא כל קושי. מביקורי במקום התרשמתי כי התובע אכן לא נדרש להגיע לרחבת התמרון כדי לחנות בחנייתו הפרטית ולצאת ממנה לרחוב מוסינזון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/151/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. מכאן, שלא הוכחה כל הפרעה ליכולת התמרון של רכב התובע, הן בכניסה לחניה, וממילא גם מיציאה מהחניה בנסיעה חזיתית לרחוב אנדה ומשם לרחוב מוסינזון. בהקשר זה אעיר שלא מצאתי ממש בטענה כי הפרעה, ככל שקיימת, לאורחיו של התובע, מצדיקה לאסור על חניית הנתבעת במקום.

18. שנית, העובדה כי התובע אישר לפרוטוקול כי נהג בעצמו לחנות דרך קבע בשטח החניה המשותפת וברחבת התמרון במשך שנים רבות, יוצרת מניעות כלפי התובע מלטעון בהליך זה שהחניה ברכוש המשותף, אינה בגדר שימוש רגיל וסביר ויוצרת הפרעה וסיכון לבעלי הדירות בבית. מעיון בחומר שלפני, לא מצאתי שהתובע סיפק הסבר מניח את הדעת מדוע החליט לשנות את עמדתו לאחר זמן כה רב.

19. שלישית, יש להניח שאם היה ממש בטענות התובע באשר לחסימת הגישה לרחבת התמרון ולסיכון הנשקף מכך, שאר הדיירים או לפחות חלקם היו מצטרפים לתביעה זו נגד הנתבעת. מאחר שזהו אינו המצב, וטענות התובע, לכאורה, אינן "כצעקתה", יש בכך חיזוק ואישוש לכך שאכן החניית רכבה של הנתבעת אינה חוסמת את הגישה לרחבת התמרון, וכי יש הסכמה רחבה בין כל השכנים להשתמש בשטח המחלוקת כחנייה, ובלבד שלא יחסמו זה את זה ולא יפריעו זה לזה להיכנס כל אחד לחנייתו.

20. רביעית, טענת התובע לפיה בתשריט היתר הבניה מסומן השטח שבמחלוקת כ"זכות מעבר" ולפיכך קיימת לו "זיקת הנאה" בשטח המחלוקת, איננה יכולה להועיל לו משני טעמים: האחד, מעיון בתשריט היתר הבניה שצורף לכתב התביעה (נספח ה') נראה כי השטח שמסומן כ"זכות מעבר" הוא רחבת התמרון ולא השטח שבמחלוקת שנמצא מול דירת הנתבעת. שנית, גם אם הסימון בתשריט היתר בניה היה ביחס לשטח שבמחלוקת, ספק בעיני אם סימון **תכנוני** מקנה לתובע זכות קניינית מסוג "זיקת הנאה", שכן קניין לחוד ותכנון לחוד (ראו והשוו ע"א 1396/20 **ישיבת הרב עמיאל נ' עיריית תל אביב-יפו**, בפסקה 16 (נבו, 27.5.2013)). מעבר לכך, טענה לזכות במקרקעין מסוג "זיקת הנאה" דורשת ראיות ברורות. לא עלה בידי התובע הטוען לזכות כאמור להוכיח את טענתו.

21. לא נעלמה מעיני חוות דעת המומחה אינג' ויסמן מטעם התובע מיום 4.6.2017 (שכפי הנראה, נערכה לצורך הגשתה במסגרת הליך משפטי אחר), שמסקנתה (ר' סעיף 4 בעמ' 9) היא כי מתן היתר לחניה **ברחבת התמרון** (וזאת, **במובחן** מהשטח שבו מחנה הנתבעת את רכבה, שהוגדר על ידי לעיל כשטח המחלוקת) יוצרת סיכון תעבורתי. ברם, לדעתי, חוות דעת המומחה אינה רלוונטית להכרעה בתביעה זו, שכן אין בה כל התייחסות ישירה וקונקרטית לחניית רכבה של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/151/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעת בשטח המחלוקת אלא לחניה בחרבת התמרון בלבד. כאמור לעיל, התובע כלל לא נדרש להגיע לרחבת התמרון כדי להיכנס ולצאת מחנייתו ובנוסף לכך, התובע לא עתר לסעד שעניינו חניה ברחבת התמרון (שכלל אינה רכוש משותף של הבית) ולפיכך לא מצאתי כיצד חוות דעת זו עשויה להועיל לו בהליך זה.

22. גם התרשימים שהוצגו בכתב התביעה ומתארים את חנית הנתבעת בשטח המחלוקת ככזו שאינה עומדת, לכאורה, בהנחיות משרד התחבורה לא הוכחו כדבעי. לא ברור האם תרשימים אלו- הכוללים מידות, מרחקים, ומיקומים, הוכנו על ידי איש מקצוע, והאם הם אכן משקפים את המציאות "בשטח" או הועתקו מקובץ ההנחיות אל תוך כתב התביעה לשם הדגמה. טענות מהסוג האמור, אלו טענות שבמומחיות שהמעוניין להוכיחם במסגרת הליך משפטי, חייב לתמוך אותם בחוות דעת של יועצים רלוונטיים כגון מומחי תנועה ובטיחות. התובע שעליו הנטל להוכיח את תביעתו, נמנע מלעשות כן, והדבר אפוא פועל לחובתו (ע"א 8294/14 רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקוה, בפסקה 24 (נבו, 20.3.2018)).

23. אוסיף כי ככל שהתובע סבור כי חניה ברחבת התמרון משקפת סיכון בטיחותי למשתמשי הדרך, כלי רכב ואנשים, איני רואה מניעה, על פי הדברים, להפנות את מסקנות המומחה לרשויות הרלוונטיות שבסמכותם לשנות הסדרי תנועה וחניה בהתאם לשיקול הדעת המסור להם על פי דין, או לנקוט כל הליך מתאים אחר. מובן שאיני מביע כל עמדה בקשר לפניות או הליכים כאלו, ככל שיוגשו. עוד ראוי להוסיף כי מהחומר שהוצג לפני, עולה לכאורה כי החניה בשטח המחלוקת וברחבת התמרון מותרת על פי חוקי התעבורה, אך למען הסר ספק אבהיר שאין בפסק דין זה משום מתן היתר להעמדת רכב שלא כחוק והוא עוסק רק באפשרות השימוש בחניה ברכוש המשותף.

24. לסיום אציין כי לא מקובלת עלי טענת התובע כי העמדת רכבה של הנתבעת בשטח המחלוקת יוצר פגיעה בזכויותיו על פי הסכם השיתוף, שכן, מעבר לכך שמדובר בטענה שנטענה לראשונה רק בסיכומיו ומשכך יש לדחותה, לטעמי, את הוראת סעיף 10 להסכם השיתוף, היינו, האם השימוש אותו עושה הנתבעת בשטח המחלוקת, הוא רגיל וסביר ואינו מונע שימוש מאחרים, יש לבחון תוך מציאת האיזון הנכון והראוי בעניין השימוש ברכוש המשותף על פי אמות המידה שנקבעו בפסיקה (ר' סעיף 31 (א) לחוק המקרקעין, ת"א (י-ם) 10087/05 עיזבון המנוחה ויקטוריה גבאי ע"י היו"ר מוריס גבאי נ' גדעון לוי, נבו 29.1.2009).

25. כאמור, לאחר שבחנתי את הוראות הדין ויישמתי אותן על המקרה שבפני, לא מצאתי לנכון לקבוע כי העמדת רכבה של הנתבעת בשטח המחלוקת, יש בו משום שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/151/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סוף דבר

26. מאחר שהתובע לא הוכיח כי הנתבעת מחנה את רכבה בשטח הרכוש המשותף באופן שמונע ממנו שימוש דומה ובאופן שאינו מהווה שימוש רגיל וסביר, אני דוחה את התביעה.
27. הנתבעת רשאית להחנות את רכבה בשטח הרכוש המשותף שבמחלוקת, במקום בו חנתה על פי כתבי הטענות ובמהלך הביקור במקום, בכפוף, כאמור, לדיני התעבורה.
28. מובהר כי השימוש לחניה בשטח זה, לא מקנה לנתבעת כל זכות קניינית או זכות שימוש ייחודית שתמנע מהדיירים שימוש דומה וכי שאר הדיירים בבית, לרבות התובע, רשאים אף הם להחנות את רכבם במקום, במתכונת של "כל הקודם זוכה", ובכפוף לדיני התעבורה.
29. לעניין הוצאות ההליך – הכלל במשפטנו הוא כי ההוצאות הן לפי התוצאות, היינו, במקום שבו נדחתה תביעה, זכאי הנתבע להחזר עבור הוצאותיו. עם זאת, מצאתי לחרוג מהכלל האמור מתוך תקווה שסיומו של הליך זה יגרום לצדדים להשאיר את סכסוך החניה בעבר ולהתקדם הלאה אל יחסי שכנות טובים יותר, ועל כן איני עושה צו להוצאות.
- ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 5 בספטמבר 2022, ט' באלול תשפ"ב. עותק יומצא.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**